Ex pastoralis officii — Ampliatio dotationis ecclesiae parochialis S. Mariae Gratiarum castri Palatii, dioecesis Assisiensis

GREGORIUS PP. XVI. · 1832-12-20 · Latin

Vénerabili fratri episcopo Assisiensi

GREGORIUS PP. XVI.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Ex pastoralis officii Nostri debito convenit , ut ea quae ad ecclesiarum omnium praesertim parochialium indigentiis consulendum, et pro supportandis oneribus illarum rectoribus pro tempore existentibus utilia fore dignoscimus, apostolica benignitate concedamus, prout con- spicimus in Domino salubriter expedire.

Exhibita siquidem Nobis nuper fuit pro parte dilecti filii Benvenuti Franceschini presbyteri ac.rectoris parochialis ecclesiae sanctae Mariae Gratiarum nuncupatae castri Palatii Assisiensis dioecesis, expositio dontinebat, quod parochialis ecclesia praefata tam modicis est dotata reddi- tibus, ut cum. non levi-parochianorum ipsius parochialis ecclesiae animarum detrimento dif- ficile idoneus presbyter, qui in suscepto paro- chiali munere perseveret, inveniatur. Si autem, sicut eadem expositio sudiungebat, legatum pium Dreuccioli nuncupatum, ad quod dum illud pro tempore vacat nominatio personae idoneae ad pro tempore existentem praefatae parochialis ecclesiae rectorem ex illius funda- tione spectat et pertinet, et quod per obitum quondam Bernardini Aluigi illius dum viveret ultimi possessoris extra Romanam curiam plu- ribus ab hinc annis defuncti ad praesens vacet, cum omnibus illius bonis ac fructibus, reddi- tibus et proventibus praefatae parochiali eccle- siae perpetuo ut infra uniretur, aliaque infra-— scripta per Nos ac Sedem Apostolicam,' etiam ut infra fierent et ordinarentur, ex hoc profe- cto tum decentiori pro tempore existentis ipsius parochialis ecclesiae rectoris sustentationi, tum etiam animarum dictorum parochianorum cu-_ rae foret aliqua in parte consultum. Ideo Nobis humiliter. supplicari fecit exponens praefatus, quatenus eius votis in praemissis formaliter an- nuere de benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur 'eidem exponenti specialem gra- tiam facere volentes, ipsumque a quibusvis ex- communicationis, suspensionis et interdicti, aliis- que ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel

causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad elfectum praesentium tantum con- seguendum harum serie absolventes et abso- lutum fore censentes, ac aliarum unionum prae- fatae parochiali ecclesiae hactenus forsan fa- ctarum, si quae sint tenores etiam veriores, ac datas, nec non verum et ultimum prae- fati legati pil vacationis modum _praesentibus pro expressis habentes huiusmodi supplicatio- nibus inclinati, fraternitati tuae per praesen- tes committimus et mandamus, quatenus vo- catis, qui fuerint ad id evocandi legatum pium praefatum, ut praefertur, vacans, cuius fructus, redditus et proventus etiam non dedu-

ctis illius oneribus septem ducatorum auri de

Camera valorem annuum, ut asseritur, non ex- cedunt, eidem parochiali ecclesiae, cuius et illi forsan adnexorum fructus, redditus et proven- tus sexdecim unciarum cum incertis viginti qua- tuor ducatorum auri similium valorem annuum, ut etiam asseritur, non excedunt, cum omnibus et singulis illius fructibus, redditibus et pro- ventibus praefatis, nec non bonis, rebus, pro- prietatibus , iuribus , obventionibus et emolu- mentis universis, ita quod liceat moderno et pro tempore existenti eiusdem parochialis ec- clesiae rectori per se vel alium seu alios hu- iusmodi legati pu bonorum, rerum,. proprieta- tum, iurium, fructuum, reddituum, proven- tuum, obventionum et emolumentorum prae- fatorum veram, realem, corporalem. et actua- lem possessionem propria auctoritate libere ap- prehendere et .apprehensam perpetuo retinere, ictaque bona, res et proprietates locare, dislo- care, arrendare, illiusque fructus, redditus et pro- ventus praefatos percipere, exigere, levare; sup- portatis tamen prius per modernum ac pro tem- pore existentem ipsius parochialis ecclesiae recto- rem omnibus praefato legato pio inhaerentibus oneribus in suos usus et utilitatem convertere, cuiusyis licentia desuper minime requisita, apo- stolica auctoritate praefata, sine alicuius prae- ijudicio perpetuo unias, adnectes et incorpores.

Nos enim si unionem, adnexionem et incor- porationem huiusmodi per te earumdem prae- sentium vigore fieri contigerit, ut praefertur, easdem praesentes ex quocumque capite vel causa, etiam necessario exprimenda, de subre- ptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, aliove quopiam defectu no- tari, impugnari, retractari, annullari, invalidari sive in ius vel controversiam vocari, aut ad viam et terminos iuris reduci, seu adversus illas quodcumque iustitiae vel gratiae remedium impetrari posse; sed illas semper et perpetuo validas esse et fore, suosque plenarios et inte- gros effectus sortiri et obtinere.

Sicque et non alias per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos quavis auctoritate fun-

gentes, etiam causarum palatii apostolici audi- tores

ac Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales etiam de latere legatos, vice legatos dictaeque Sedis nuncios iudicari et definiti debere, etsi secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

Non obstantibus Lateranensis concilii novis- sime celebrati uniones perpetuas nisi in casibus a iure permissis fieri prohibentis, et quatenus opus sit, Nostra et cancellariae praefatae regula | de unionibus ad partes committendis, ac de exprimendo in eis vero annuo beneficiorum ec- clesiasticorum valore, aliisque etiam in syno- dalibus, provincialibus, generalibus universalibusque conciliis editis vel edendis specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationi- bus apostolicis; privilegiis quoque indultis et literis apostolicis quibusvis personis in genere vel in specie, aut alias in contrariam praemis- sorum quomodolibet forsan concessis, appro- batis, confirmatis et innovatis: quibus omnibus et singulis etiamsi de illis eorumque totis te- noribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia etiam exquisita forma ad hoc servanda: foret, eorum tenores ac si de verbo ad verbum, nil penitus omisso et forma in illis tradita: observata inserti forent, eisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, latissime et plenisssime, ac specialiter et ex- presse, nec non opportune et valide pro hac. vice dumtaxat harum quoque serie derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die vigesima decembris mil- lesimo octingentesimo trigesimo secundo, pon- tificatus Nostri anno secundo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; the Bernasconi edition numeral, genre label and synopsis, running titles, page numbers/signatures and provenance citations are omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.